

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4170/2530

นายกนธเดช สุวรรณรัตน์  
นางเมตตา ศรีโพธิ์ชัย กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56, มาตรา 59, มาตรา 157, มาตรา 326

ป.วิ.อ. มาตรา 192

การที่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นสรรพากรจังหวัดสั่งให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 3 เสนอสำนวนการตรวจสอบภาษีอากรของห้าง จ. ต่อจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 1 ก็ปฏิบัติตาม โดยไม่ผ่านการตรวจพิจารณาของโจทก์ซึ่งเป็นผู้ช่วยสรรพากรจังหวัด ตามคำสั่งและระเบียบปฏิบัติของทางราชการนั้น เป็นกรณีที่จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้บังคับบัญชาย่อมมีอำนาจที่จะสั่งการใดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามได้ เพื่อให้งานดำเนินไปโดยถูกต้องและรวดเร็วเกิดผลดีแก่ทางราชการทั้งนี้เพราะคำสั่งและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ย่อมมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ส่วนจำเลยที่ 1 นั้นเพียงจะเข้ารับราชการ ย่อมจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสำนักงาน ประกอบกับโจทก์และจำเลยที่ 1 ได้มีการโต้เถียงกันเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีอากรของห้างดังกล่าว การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงไม่อาจฟังได้ว่ามีเจตนาเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์อันจะเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ส่วนการที่จำเลยที่ 2 รายงานต่ออธิบดีกรมสรรพากรว่า โจทก์ได้มอบเงินแก่จำเลยที่ 2 เพื่อให้จำเลยที่ 2 ช่วยเหลือในการชำระภาษีอากรของห้าง จ. นั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าโจทก์มีพฤติการณ์ดังที่จำเลยที่ 2 รายงานโดยจำเลยที่ 2 ซึ่งมี

เรื่องโกรธเคืองกับโจทก์เป็นส่วนตัวแกล้งรายงานดังกล่าวจนโจทก์ถูกตั้งกรรมการสอบสวนและให้ออกจากราชการไว้ก่อน จึงเป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และการบรรยายฟ้องในเรื่องแกล้งรายงานของจำเลยที่ 2 นี้ เป็นการบรรยายฟ้องอ้างว่าจำเลยที่ 2 ได้กระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามมาตรา 157 อีกกระทงหนึ่ง นอกเหนือจากข้อหาหมิ่นประมาทตามมาตรา 326 ซึ่งถึงที่สุดแล้ว จึงลงโทษจำเลยที่ 2 ตามมาตรา 157 ได้

เมื่อการกระทำของจำเลยก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์โจทก์ย่อมเป็นผู้เสียหายฟ้องจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ได้แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนประกอบกับจำเลยที่ 2 รับราชการมานานทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการจนได้รับแต่งตั้งให้เป็นสรรพากรจังหวัด กรณีจึงมีเหตุสมควรรอการลงโทษแก่จำเลยที่ 2.

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗, ๑๓๖, ๘๓

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์และยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ข้อหาหมิ่นประมาท

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์ก็ในข้อหาหมิ่นประมาทเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามให้ยกคำร้อง และพิพากษากลับให้ประทับฟ้องโจทก์ใน

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ไว้  
พิจารณา

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา ๑๕๗ จำคุก ๑ ปี ให้ยกฟ้องจำเลยที่ ๑

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำคุกที่ ๑ ตามฟ้อง ลงโทษจำเลย ที่ ๒ ทุกกระทง  
ความผิดที่กล่าวในฟ้อง

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์ขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมาย  
อาญา มาตรา ๑๕๗ ให้จำคุก ๑ ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้ลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้  
จำเลยที่ ๒ ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๒ เป็นเจ้าพนักงานตำแหน่งสรรพากรจังหวัดเลย  
เป็นหัวหน้าสำนักงานสรรพากรจังหวัดเลย โจทก์เป็นผู้ช่วยสรรพากรจังหวัดเลย ได้  
รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และตรวจสอบภาษีอากรมีจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้า  
พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี ๓ อยู่ใต้บังคับบัญชาของโจทก์และจำเลย  
ที่ ๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจสดชื่น ได้นำหลักฐานบัญชีการค้ามาให้สำนักงานสรรพากร  
จังหวัดเลยตรวจสอบ จำเลยที่ ๒ สั่งให้จำเลยที่ ๑ ดำเนินการตรวจสอบ จำเลยที่ ๑  
ได้ตรวจสอบภาษีอากรของห้างดังกล่าวปรากฏว่าห้างจะต้องเสียภาษีอากรเพิ่ม จึงได้  
เสนอรายงานการตรวจสอบโดยตรงต่อจำเลยที่ ๒ โดยไม่ผ่านโจทก์ตรวจสอบก่อน

เพราะจำเลยที่ ๒ มีคำสั่งเช่นนั้น เห็นว่า คำสั่งจังหวัดเลย เรื่อง การจัดรูปงานและ  
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสรรพากรจังหวัดเลย ที่ให้โจทก์เป็นหัวหน้าฝ่าย  
วิเคราะห์และตรวจสอบภาษีอากร คำสั่งสำนักงานสรรพากรจังหวัดเลย เรื่อง ขั้นตอน  
ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีอากรในสำนักงานสรรพากรจังหวัดเลย หนังสือกรม  
สรรพากร เรื่องระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการตรวจสอบภาษีอากร ๙ กับเรื่อง การ  
จัดรูปงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสรรพากรจังหวัด และคำสั่งสำนักงาน  
สรรพากรจังหวัดเลย เรื่อง กำหนดปริมาณงานและผลงานการตรวจสอบภาษีเป็น  
เพียงคำสั่งให้ข้าราชการในสำนักงานสรรพากรจังหวัดเลยปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็น  
ระเบียบเรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทางราชการ คำสั่งหรือระเบียบดังกล่าวอาจจะมีการ  
แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ดังเช่นจังหวัดเลยได้มีคำสั่งจัดรูปงานและ  
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสรรพากรจังหวัดเลยใหม่ ดังนั้น จำเลยที่ ๒ ใน  
ฐานะหัวหน้าสำนักงานและเป็นผู้บังคับบัญชาของโจทก์และจำเลยที่ ๑ ย่อมมีอำนาจ  
ที่จะสั่งการใดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามได้ เพื่อให้งานในสำนักงานสรรพากร  
จังหวัดเลยดำเนินไปโดยถูกต้องและรวดเร็วเพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ และข้อ  
เท็จจริงก็ได้ความว่าโจทก์กับจำเลยที่ ๑ ได้เกิดโต้เถียงกันเกี่ยวกับการไต่สวนปากคำ  
ผู้มาให้ปากคำของห้างหุ้นส่วน ใจสดชื่น จำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้บังคับบัญชาจึงมีคำสั่ง  
ให้จำเลยที่ ๑ เสนอสำนวนการตรวจสอบภาษีอากรของห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจสดชื่น  
ไปยังจำเลยที่ ๒ โดยตรงโดยไม่ต้องเสนอผ่านโจทก์ก่อนตามระเบียบและคำสั่ง ทั้งนี้  
เพื่อให้การบริหารงานในสำนักงานสรรพากรจังหวัดเลยเป็นไปโดยเรียบร้อยรวดเร็ว  
และการที่จำเลยที่ ๒ สั่งให้จำเลยที่ ๑ เสนอผลการตรวจสอบภาษีอากรของห้างหุ้นส่วน  
จำกัด ใจสดชื่น โดยตรงต่อจำเลยที่ ๒ นั้นยังไม่พอที่จะให้ฟังว่า จำเลยที่ ๒ กระทำ  
โดยมีเจตนาที่จะให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเลยที่ ๑ นั้น  
ปรากฏว่าเพิ่งจะเข้ารับราชการเป็นครั้งแรก เมื่อจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่สูง  
ที่สุดในสำนักงานสังกัดย่อมจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตาม อีกทั้งได้ความด้วยว่า การที่

จำเลยที่ ๑ แก้ไขจำนวนเงินค่าภาษีอากรที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจสดชื่น จะต้องเสียภาษีอากรลดลงอีกก็เพราะนายสมศักดิ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี ๕ ได้ขอสำนวนของห้างดังกล่าวไปจากจำเลยที่ ๑ แล้วบันทึกข้อความที่จะให้แก้ไขให้จำเลยที่ ๑ ปฏิบัติตามจำเลยที่ ๑ เพิ่งจะเริ่มตรวจสอบภาษีอากรและยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ย่อมจะต้องเชื่อคำแนะนำของนายสมศักดิ์ เนื่องจากเห็นว่านายสมศักดิ์มีประสบการณ์มากกว่า ฉะนั้น การกระทำของจำเลยที่ ๒ ซึ่งสั่งให้จำเลยที่ ๑ รายงานการตรวจสอบภาษีอากรของห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจสดชื่นตรงต่อจำเลยที่ ๒ โดยไม่ผ่านโจทก์ก่อน และจำเลยที่ ๑ ก็ปฏิบัติตาม รวมทั้งการที่จำเลยที่ ๑ แก้ไขจำนวนภาษีอากรที่ห้างดังกล่าวจะต้องเสียเพิ่มลงอีก ยังไม่พอที่จะให้ฟังว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ได้กระทำไปโดยเจตนาเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ อันจะเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามฟ้อง

การที่จำเลยที่ ๒ รายงานต่ออธิบดีกรมสรรพากร มีใจความว่า โจทก์ได้มอบเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับมาจากนายไทย หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจสดชื่น ให้แก่จำเลยที่ ๒ เพื่อให้จำเลยที่ ๒ ช่วยเหลือในเรื่องการชำระภาษีอากรของห้างแต่จำเลยที่ ๒ ไม่ยอมรับนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าโจทก์มีพฤติการณ์ดังที่จำเลยที่ ๒ รายงาน การที่จำเลยที่ ๒ ซึ่งมีเรื่องโกรธเคืองกับโจทก์เป็นส่วนตัวแล้วเกล้งรายงานต่ออธิบดีกรมสรรพากรซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาจนโจทก์ถูกตั้งกรมการสอบสวนทางวินัยและให้ออกจากราชการไว้มาก่อน การกระทำของจำเลยที่ ๒ จึงเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์ได้อ้างว่า การที่จำเลยที่ ๒ ซึ่งมีสาเหตุโกรธเคืองกับโจทก์ได้รายงานต่ออธิบดีกรมสรรพากร

เป็นการกระทำเพื่อใส่ความและกลั่นแกล้งเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษโจทก์ทางวินัย และดำเนินคดีกับโจทก์ เป็นเหตุให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นหลงเชื่อตาม

ที่จำเลยที่ ๒ รายงานเท็จไป ซึ่งความจริงไม่เป็นดังที่จำเลยที่ ๒ รายงาน ทำให้โจทก์เสียหาย อันเป็นการบรรยายฟ้องอ้างว่าจำเลยที่ ๒ ได้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ อีกกระทงหนึ่ง นอกเหนือจากข้อหาหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ ซึ่งถึงที่สุดไปแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงได้ความตามฟ้อง ศาลย่อมลงโทษจำเลยที่ ๒ ตามบทมาตราดังกล่าวได้ และบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ใช้ถ้อยคำว่า ".....เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด....."

เมื่อการกระทำของจำเลยก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองได้

ที่จำเลยที่ ๒ ขอให้รอกการลงโทษนั้น ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ ได้กระทำความผิดหรือเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน จำเลยที่ ๒ รับราชการมานานและทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการตลอดมาจนได้รับแต่งตั้งให้เป็นสรรพากรจังหวัดกรณีมีเหตุสมควรที่จะรอกการลงโทษให้แก่จำเลยที่ ๒ ตามขอ

พิพากษาแก่เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ ๑ กับให้รอกการลงโทษจำเลยที่ ๒ ไว้มีกำหนด ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ บอกรอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธ์-จำนง นิยมวิภาต-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

ศาลจังหวัดเลย - นายนิพนธ์ พิชยพานิชย์

ศาลอุทธรณ์ - นายสงค์ศักดิ์ เปรมวุฒิ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ